



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/305/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובע:

רוסו משה
באמצעות ב"כ עו"ד טרונישוילי טלי

-נגד-

הנתבעים:

1. אלקובי נפתלי
באמצעות ב"כ עו"ד נסראללה נאסר
2. אלקובי רינה ז"ל

פסק דין

לפניי תביעה להשבת המצב לקדמותו, בכול הנוגע לעבודות ולשינויים שביצע הנתבע בדירתו וברכוש המשותף, וכן לחייבו לשלם לתובע סך של 1,553,970 ₪ בגין הפסדים ונזקים שנגרמו לו לטענתו, בעקבות אלו.

התביעה הוגשה לבית משפט השלום בקריות, ובשל העדר סמכות עניינית, הועברה לטיפול בחודש יולי 2021.

הצדדים והשתלשלות ההליך

1. הצדדים הם בעלי זכויות בבית משותף דו קומתי בן ארבע דירות ברחוב אביגדור עשת 62 קריית אתא, הידוע כגוש 10500 חלקה 52 (להלן – **הבית המשותף**). לבית המשותף תקנון מוסכם שנרשם בתאריך 04.08.88, עם מתן צו רישום לבית המשותף (להלן – **התקנון המוסכם**).
2. התובע, הוא הבעלים של תת חלקה 3 שבקומה העליונה (להלן – **התובע או רוסו**), שאותה ירש בשנת 2003 מאמו, המנוחה רוזה רוסו ז"ל (להלן – **המנוחה**). בתאריך 10.03.2021 נרשם התובע כבעל הזכויות בדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/305/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בקומת הקרקע, מתחת לדירת התובע, נמצאת דירת הנתבע (ת"ח 1), אותה רכש בשנת 1986 (להלן - **הנתבע**). לדירת הנתבע צמודה מרפסת גן, בצד הדרומי של הבית המשותף, המסומנת בתשריט הבית המשותף באות "א" ושטחה 4.6 מ"ר. במקור הוגשה התביעה נגד שני הנתבעים. בעקבות פטירתה של נתבעת 2 במהלך ניהול ההליך, אני מורה על מחיקת ההליך בעניינה.
4. דירות הצדדים נמצאות באגף הדרומי של הבית המשותף; באגף הצפוני, שתי דירות נוספות: דירת קרקע (ת"ח 2) שבבעלות שפירא סיגלית ומעליה דירתם של יורם ותמי קלצ'ר (ת"ח 4). בין שני האגפים מפריד שביל גישה ומדרגות המובילות לדירות שבקומה העליונה בלבד. לכול אחת מדירות הקרקע שביל גישה המוביל אליה. שביל הגישה לדירת הנתבע עובר מדרום לבית המשותף (להלן - **שביל הגישה לדירת הנתבע**).
5. בכתב התביעה נטען כי לאורך השנים הנתבע עשה שינויים ברכוש המשותף, ללא הסכמת בעלי הדירות, ובחריגה מהיתר הבנייה; כן נטען שהנתבע הפר את התחייבותו לאפשר לתובע לבנות תוספת בנייה לדירתו, בכך שבנה גג רעפים הפולש מעל לגובה רצפת דירתו של התובע, ועל גג אחר הניח דוד שמש וצלחת לוויין. בנסיבות אלו התבקש צו לסילוק ידו של התובע, תוך השבת המצב לקדמותו. עוד התבקש, לחייב את הנתבע בסכום של 1,553,970 ₪ בגין אובדן שווי דמי שכירות, מניעת בנייה, דמי שימוש, עגמת נפש ועוד (ראו החלטה מיום 03.07.22 על תיקון סכום התביעה). בכתב הגנתו דחה הנתבע את הטענה כי הפר את התחייבותו לאפשר לתובע להרחיב את דירתו, ובין היתר טען כי השימוש שהוא עושה ברכוש המשותף, סביר ורגיל. לגבי החניה שבנה ברכוש המשותף טען לרשות בלתי הדירה.
6. בתאריך 25.01.2022 התקיימה ישיבה מקדמית ובתאריך 13.03.2022 התקיים ביקור בבית המשותף בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. ישיבות קדם משפט נוספות התקיימו בתאריכים 29.05.2022 ו-03.07.2022 שמטרתן הייתה לצמצם את מוקדי המחלוקת, אך לנוכח עמידתו של התובע על בירור כל סעדי, נוהל התיק להוכחות. בתאריכים 11.12.2022 ו-19.01.2023 נשמעו ראיות הצדדים. מטעם התובע – העיד התובע לעצמו. מטעם הנתבע – העידו צ'לינקר מירי (להלן - **צ'לינקר**), מרדכי קרוססן המתגורר בבית המשותף הסמוך (להלן - **קרוססן**) וכן הנתבע.
7. מטעמי יעילות, טענות הצדדים בסיכומיהם, יפורטו במידת הצורך במהלך הדיון להלן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/305/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יריעת המחלוקת

8. כאמור, בכתב התביעה ביקש התובע להורות על השבת מצב הרכוש המשותף לקדמותו, כפי שהיה לפני השינויים שנעשו על ידי הנתבע, בשל העדר הסכמה של בעלי הדירות כנדרש בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**), ובטענה שמדובר בשינויים החורגים מהוראות היתר הבנייה.

9. בדיון קדם משפט שהתקיים בתאריך 03.07.2022 הוגדרו ההסכמות והפלוגות הבאות ביחס לסעדים המפורטים בסעיף 92 לכתב התביעה (ביחס למספור הסעדים הפנימי בסעיף זה, ראו הערה בפרוטוקול הדיון מיום 29.05.22 עמ' 1 שו' 4-6):

ס"ק 1: הנמכת גג הרעפים של המרפסת שנבנתה בשנת 2002, כמודגם בנספח ת/1, בשל טענת התובע לחריגתו 75 ס"מ מעל לגובה רצפת הדירה של התובע (ראו: פרוטוקול 29.05.22 עמ' 2 שו' 11-12).

ס"ק 2: האם יש לחייב את הנתבע כבר כעת לפנות את דוד השמש והצלחת הלוויינית המונחים מעל גג תוספת שנבנתה בשנות ה-90.

ס"ק 3-10: מתייחסים לחצר שבחזית הבית (ראו פירוט להלן).

ס"ק 11: הסעד בעניין בלוני הגז - נמחק בהסכמת התובע.

ס"ק 12: האם יש להורות על סילוק משטח הבטון.

ס"ק 13: האם יש להורות על סילוק המחסן שבעורף הבית המשותף.

ס"ק 14: האם יש להורות על סילוק החנייה הפרטית שבנה הנתבע.

ס"ק 15: הנתבע יפרק בתוך 60 יום את המרפסת שנבנתה בקדמת הבית, המסומנת בנספח ת/3.

ס"ק 16-21: זכאות התובע לפיצוי בסך 1,553,970 ₪ (03.07.22 עמ' 2 שו' 8-13).

10. עוד הוסכם, שבירור המחלוקת ייעשה בשלבים, באופן שבו קודם תוכרע שאלת החבות קרי; האם הוכחה הטענה לפלישת הנתבע לרכוש המשותף, וככל ששאלה זה תוכרע בחיוב, יימשך הבירור ביחס לסעד הכספי שנתבע, במקרה כזה יהא רשאי כל צד להגיש חוות דעת שמאי מטעמו, או שימונה שמאי מוסכם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/305/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

11. סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין קבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין. סעיף זה קובע שני תנאים מצטברים, אשר מקנים למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. **התנאי הראשון** – עוסק בזוהות הצדדים; במסגרתו יש לבחון, האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם כמפורט בסעיף 72 והן בסעיף 73 לחוק המקרקעין. **התנאי השני** – עניינו מהות הסכסוך, במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין [ראו: רע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ** (נבו 17.3.2016)].

12. הצדדים הם בעלי דירות בבית משותף ולכן מתקיים התנאי הראשוני בדבר זוהות הצדדים. לצד זאת, חלק מהסעדים מבוססים על עילות נזיקיות ועל טענות במישור התכנוני, אלו ככלל, אינן באות בגדרי סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין [ראו: ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי פד"י** כח (1) 730 (1974); בג"ץ 1578/90 **הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א** (נבו 24.10.1990)], ואולם שעה שהועבר אליי התיק מבית משפט השלום, קניתי סמכות לדון גם בסעדים אלו, מכוח סעיף 79(ב) לחוק בתי המשפט הקובע ש"בית המשפט או בית הדין שאליו הועבר ענין כאמור, לא יעבירו עוד".

הטענות לחריגה מהיתר בנייה נדחות בהעדר ראיה להוכחתן

13. בהליך אזרחי, נטל ההוכחה מוטל ברגיל על כתפי התובע, והוא יצליח בתביעתו אם ירים את נטל ההוכחה הנוהג במשפט האזרחי של "הטיית מאזן ההסתברויות" [ע"א 6681/20 **קילקר נ' נועם** (נבו 21.07.23)]. כדי לזכות בתביעתו, על התובע לבסס בראיות לא רק את עילת התביעה הנטענת, אלא גם את המצע העובדתי המאפשר לתרגם את זכויותיו הנטענות לסעדים משפטיים אופרטיביים. על התובע להוכיח באמצעות עדים, מומחים וכיוצ"ב כיצד עילת התביעה הנטענת, והתשתית הראייתית הקונקרטית שהציג, מקימות לו את הזכות לקבלת הסעד המבוקש [ראו: ע"א 9145/18 **שרות מזור א' לתיקון ושיפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ נ' שרות פלוס בע"מ** (נבו 24.01.2021)].

14. את בקשתו למתן סעדים כמפורט בסעיף 92 לכתב התביעה ס"ק 3, 4, 5, 9, 10 ו-12, מנמק התובע בכך שהשינויים שנעשו על ידי התובע ברכוש המשותף, בוצעו ללא היתר בנייה או תוך חריגה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/305/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מהיתר. כפי שיפורט להלן, הנתבע בנה תוספות לדירתו בראשית שנות ה-90 ובשנת 2002. הוגשו לתיק שני היתרי הבנייה בלבד. ההיתר המאוחר מתייחס בחלקו להכשרה בדיעבד של בנייה, וחלקו לבנייה חדשה.

15. התובע טוען באופן כללי ל"חריגה מהיתר" או לבנייה "ללא היתר", בלי להפנות להיתר הרלבנטי או בלי להוכיח צורך בהיתר. הואיל ומדובר בעניין במומחיות, יש להוכיחו באמצעות חוות דעת מומחה בתחום, אך זו לא הוגשה. יש לקבוע שהתובע לא הרים את נטל ההוכחה, ויש לדחות את הטענה כי מדובר בבנייה או בשינויים שנעשו בניגוד להיתר בנייה, ביחס לסעדים שפורטו לעיל.

16. לא נעלם מעיניי מוצג ג' לתיק מוצגי התובע (הוראות תכנית הבנייה שהן חלק מהיתר בנייה מס' 2600 שניתן בשנת 1990), שעליו מבקש התובע לבסס את טענתו בדבר איסור לגדר את חזית הבניין, אך אין בראיה זו לייתר את הצורך בהגשת חוות דעת מומחה. בזהירות הנדרשת אציין שמדובר בנספח להיתר בנייה מס' 2160 שהונפק בשנת 1990, ולכאורה הוא לא חל על בנייה מאוחרת. עוד יצוין שבחינה מילולית של סעיף 39 להוראות, שאליהן מפנה התובע, מעלה כי הוא אינו כולל איסור להקים גדר בחזית הבניין. כל שנאמר הוא שיש **חובה** לבנות גדר, מסוג מסוים שפורט בסעיף, בשלוש חזיתות הבניין, "פרט לחזית הבניין" - שם לפי המשתמע, אפשר לבנות גדר מכול סוג או לא לבנות גדר כלל.

17. מכאן נפנה לבחון את טענת התובע, האם מדובר בשינויים ושימוש ברכוש המשותף שיש בהם משום פגיעה בזכותו הקניינית, ולכן יש לחייב את הנתבע להשיב את המצב לקדמותו, ולשלם פיצוי לנתבע כמבוקש.

הסעד להנמכת גג הרעפים של תוספת הבנייה הדרומית - נדחה

18. בסיכומי טען התובע כי במסגרת בקשה להיתר בנייה שהנתבע הגיש בשנת 2001, נתנה אמו המנוחה של התובע את הסכמתה לבנייה המבוקשת, בתנאי שתוספת הבנייה שתיבנה, לא תחרוג אל מעבר למפלס הרצפה של דירת המנוחה, ובתנאי נוסף, שהנתבע יסלק את הגדר שבנה מסביב לחצר הקדמית, ויבנה מחדש מדרגות שהיו בנויות מצפון לחצר הקדמית, שהוסרו לפי הנטען על ידי הנתבע.

19. לטענת התובע, הנתבע הפר את התחייבויותיו, בכך שבנה את גג הרעפים בחריגת גובה של 0.75 מ'; כך שכיום, נמנעת ממנו האפשרות לבנות תוספת לדירתו. עוד טען התובע, שהנתבע הפר את התחייבותו בכך שהניח דוד שמש וצלחת לוויין על גג המסומן כ"גג בטון, שטח ללא שימוש".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/305/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מעבר לכך טען התובע שהנתבע הפר את הוראות היתר הבנייה בכך שהרחיב דירתו לשטח של 125 מ"ר, בניגוד להיתר שאישר בניית 119 מ"ר.

20. מנגד טען הנתבע בסיכומיו, שאין זה מסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסוגיות תכנוניות, במיוחד בנסיבות שבהן ניתן לנתבע היתר בנייה, לאחר שטענותיה של המנוחה נשמעו, והמחלוקת בין הצדדים נפתרה בהגשת תצהיר על ידי הנתבע. כפי שהצהיר הנתבע בהליך, הוא עודנו עומד על התחייבותו לאפשר לתובע לבנות מעל גג הרעפים, כמצוות הוועדה המקומית. מעבר לכך, טען הנתבע כי התוספת שבנה מיטיבה עם התובע, הואיל והיסודות והחפירות הנדרשות לצורך הרחבת דירת התובע, כבר בוצעו ע"י הנתבע ובכך חסך התובע בהוצאות משמעותיות.

21. לאחר בחינת טענות הצדדים וראיותיהם, מצאתי שיש לדחות את התביעה לסילוק גג הרעפים, ואת הסעד הכספי שהוגש בקשר אליה.

22. מעיון בחומר שלפניי עולה כי בתאריך 06.06.1990 ניתן לנתבע היתר בנייה (מספר 2600), להרחבת דירתו. הנתבע חרג מהוראות ההיתר, ובשנת 2001 הגיש בקשה למתן היתר בדיעבד להכשרת תוספת בנייה שבנה ולבנייה של תוספת בשטח 5.24 מ"ר.

23. בהליכים התכנוניים בשנת 2001, הוגשה התנגדותה של המנוחה לבנייה המבוקשת, במסגרתה התנתה את הסכמתה בכפוף לקיומם של שני תנאים שפורטו במכתבה מיום 31.10.2001 (מוצג י' למוצגי התובע): **האחד**, שהנתבע יאפשר למנוחה להרחיב את דירתה בעתיד, ויתחייב לסלק כל מכשול שעלול לעכב את הבנייה בדירתה, לרבות גג הרעפים המוצע, בתוך שבוע ימים מיום שיינתן לה היתר בנייה; **השני**, שהנתבע יפרק לאלתר גדר רשת בגובה 1.7 מ' שבנה סביב לחצר המשותפת שנה קודם.

24. במכתב נוסף לוועדה מיום 02.12.2001 (מוצג י" למוצגי התובע), וכדי למנוע סכסוכים בעתיד, ביקשה המנוחה לדרוש מהנתבע להגיש תצהיר, שבו יתחייב שלא יתנגד בעתיד, לבקשת המנוחה להרחיב את דירתה "גם מעל גג הרעפים המיועד". במכתבה זה ביקשה המנוחה לחייב את הנתבע לסלק את גדר הרשת שבנה סביב החצר, בטרם תידון בקשתו לבניית גג הרעפים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/305/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. בתאריך 08.04.2002 הוגש לוועדה המקומית תצהירו של הנתבע מיום 07.04.2002 (נספח יג' למוצגי התובע), שזה עיקרו:

..."

2. הריני להצהיר כי היגשתי בקשת בניה לדירתי הידועה..., ואכן
קיבלתי אישור בניה למבוקשי בתיק בניה 105000052 בקשה
289401.

3. הריני מצהיר ומתחייב התחייבות בלתי חוזרת לאפשר בניה
לדייר בקומה א' בשטח שמעל גג שמעל לגג הרעפים המבוקש.

"...

26. היתר לביצוע עבודות הבנייה, הופק בתאריך 13.05.2002; כשלושה חודשים לאחר מכן, פנתה המנוחה לוועדה המקומית במכתב נוסף מתאריך 20.08.2002 (מוצג יא' למוצגי התובע). במכתב זה טענה המנוחה, כי הנתבע החל לבנות, ולפי מה שנראה גג הרעפים נבנה תוך פלישה של 50 ס"מ מעל למפלס רצפת דירתה. במכתב זה ביקשה המנוחה את התערבות גורמי הפיקוח כדי להביא להפסקת הבנייה. במענה לפנייה זו, נענתה המנוחה על ידי הגב' זיווה בן חמו - מפקחת על הבנייה בעיריית קריית אתא, כי בתיק קיים תצהיר של הנתבע, שבו הוא מתחייב לאפשר לה לבנות מעל לשטח גג הרעפים, כאשר תבקש להרחיב את דירתה. במכתבה מיום 09.09.2002 ציינה הגב' בן חמו: "לכן, איני רואה כל חשש לדאגותייך בנושא הבנייה העתידית" (נספח יב' למוצגי התובע).

27. מהשתלשלות הדברים המתוארת, נמצא כי חששה של המנוחה כי לא תוכל בעתיד להרחיב את דירתה, קיבל מענה במסגרת ההליכים התכנוניים, שם חויב הנתבע להתחייב בתצהיר, לאפשר למנוחה בבוא העת, להרחיב את דירתה בין היתר מעל לגג הרעפים שנבנה בצדו הדרומי של הבית המשותף. במהלך ניהול ההליך לפניי, חזר והצהיר הנתבע כי הוא עומד מאחורי התחייבותו (ראו: פרוטוקול דיון מיום 29.05.22 עמ' 2 שו' 15-16; פרוטוקול דיון מיום 25.01.2022 עמ' 2 שו' 32; סעיף 7 לסיכומי התובע).

28. אין לפניי טעם המצדיק לחייב את הנתבע לסלק כבר עכשיו את גג הרעפים, מקום שבו התחייבותו של הנתבע הייתה "לאפשר בנייה", באופן התואם את התנאי שהכתיבה אמו, במכתבה מיום 31.10.01, שהנתבע "יסלק כל מכשול העלול לעכב את בניית העתידית-תוך שבוע ימים מיום אישור לבניית תוספת לבית דירת-הכולל גג רעפים" (הדגשה שלי – עמ"ב). כלומר, במכתבה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/305/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ביקשה המנוחה את התחייבותו של הנתבע לסלק את גג הרעפים, רק לאחר שיהיה בידיה היתר בנייה להרחבת דירתה.

29. יש לדחות את טענת התובע בסיכומיו כי הנתבע מעכב או מונע ממנו אפשרות להרחבת דירתו. בהליך לפניי לא טען התובע כי ברצונו או בכוונתו להרחיב את דירתו. בחקירתו הנגדית, השיב התובע בשלילה, כאשר נשאל, האם אי פעם הגיש בקשה להיתר בנייה או פנה למהנדס לצורך התייעצות לגבי הרחבת דירתו על דירת הנתבע; הסברו של התובע היה, ש"אין הצדקה" להתחיל לעבוד על תכנית בנייה "כל עוד השטחים לא מפונים" (11.12.22 עמ' 5 שו' 1-7). מדובר בטענה כללית, לא ברור על אילו שטחים מדובר, ולא נטען שיש מניעה לבנות, אלא "אין הצדקה" לכך.

30. לפני סיום חלק זה יוער כי בניגוד לנטען בסיכומי התובע, הנתבע לא התחייב בתצהירו לקיים אחר הוראות הנספח להיתר הבנייה משנת 1990 (מוצג ג' למוצגי התובעת). התובע מתוך טעות מכנה את ההיתר משנת 1990 שמספרו 4126, "היתר מס' 2894", אך טעות בידו. מספר 2894 מציין את מספר הבקשה - ההיתר משנת 2002 ניתן לגבי בקשה 2894/01; וההיתר משנת 1990 ניתן ביחס לבקשה 2894/88. לפיכך יש לדחות את מסקנותיו של התובע כמפורט בסעיפים 5, 6 ו-15 לסיכומיו, המבוססים כאמור, על הנחה מוטעית.

31. עוד יש לציין: טענת התובע כי סעיף 11 לנספח היתר הבנייה משנת 1990 חל על הבנייה שבוצעה בשנת 2002, וכן טענתו כי שיעור פלישת הגג הוא 0.75 מ' וכן הטענה ששטח דירת הנתבע חורג מהשטח שהותר לו לבנייה (125 מ"ר לעומת 119 מ"ר) - הן כולן טענות שבמומחיות שיש להוכיחן באמצעות חוות דעת מומחה.

32. לסיכום, טענת התובע כי גג הרעפים שנבנה על ידי הנתבע, מונע ממנו בניית תוספת לדירתו, קיבלה מענה בשנת 2002, במסגרת ההליכים התכנוניים - התחייבותו של הנתבע בתצהיר, לסלק את גג הרעפים כדי "לאפשר בנייה" בדירת התובע; תנאי זה עוד לא התקיים, ולכן אין הצדקה להיעתר לבקשת התובע להורות לנתבע להנמיך כבר עתה את גג הרעפים. בשולי הדברים אציין כי לטעמי קבלת היתר בנייה, היא תנאי בסיסי, למילוי התחייבותו של הנתבע לפי התצהיר, כפי שאף דרשה המנוחה במכתבה מיום 31.10.2001.

33. מהטעמים שהובאו, אני מורה על דחיית הסעד להנמכת מפלס גג הרעפים, כמבוקש בסעיף 92(1) לכתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/305/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התביעה לסילוק דוד שמש וצלחת לוויינית מגג תוספת הבנייה המערבית – נדחית

34. בסיכומיו טען התובע שדוד השמש וצלחת הלוויין שהנתבע הניח על גג תוספת הבנייה שבצד המערבי, מפרה את התחייבותו לפי התצהיר שהגיש בשנת 2002. לתמיכת דבריו הפנה התובע לכפילות המילים המופיעה בסעיף 3 לתצהיר "מעל גג" ו"מעל גג רעפים" (סעיף 25 לעיל), וטוען שלא מדובר בכפילות שמקורה בטעות, שכן התחייבותו של הנתבע בתצהיר, ניתנה מראש ביחס לשני גגות: גג הרעפים שהנתבע בנה בשנת 2002 בצד הדרומי, וגג תוספת הבנייה שבנה בשנות ה-90 בצד המערבי, המסומן בגרמושקה כ"גג בטון, שטח ללא שימוש". לגישתו של התובע, סימון זה מעיד על איסור לעשות שימוש בגג.

35. הנתבע טוען מנגד, שהגג שעליו מונחים המתקנים, כמו יתר הגגות של הבניין, הוא רכוש משותף; וככל שבעתיד התובע ירחיב את דירתו על גגות אלו, יעתיק הנתבע על חשבונו, את דוד השמש ואת צלחת הלוויין, לגג החדש שייווצר כתוצאה מהבנייה. גם בעניין זה מצאתי שיש לדחות את הסעד המבוקש.

36. סוג השימוש שבעל דירה רשאי לעשות ברכוש המשותף אינו נקבע לפי סימון כזה או אחר בהיתר הבנייה אלא בהתאם להוראות התקנון המוסכם, ובאין תקנון, לפי החלטת האסיפה הכללית [ראו: סעיף 5(א) לתקנון המצוי; אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי בתים משותפים, 101 (2001)]. בהעדר קביעה בתקנון המוסכם בדבר שימוש מסוים ברכוש המשותף ובהעדר החלטה של האסיפה הכללית על טיב ואופן השימוש המותר ברכוש המשותף, רשאי בעל דירה לעשות כל שימוש, ובלבד שמדובר בשימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, שאינו מונע שימוש דומה מאחרים [ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); המ 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277]. שימוש רגיל משמעותו עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), שלפי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין [ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה פ"ד ל"ז (4) 737 (1983)]. שימוש סביר ברכוש המשותף הוא סוג של שימוש שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו, בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת; שימוש סביר הוא שימוש התואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי המקום והזמן ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו וכן הדרישות והאילוצים שמציאות החיים מכתיבה [ראו: פנחס נרקיס הבית המשותף, 152 (מהדורה רביעית, 1998); עוז כהן בתים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/305/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משותפים: בנייה, שימוש וניהול הרכוש המשותף כולל חידושים בתמ"א 38 46-47 (מהדורה שלישית 2015).

37. הנחת צלחת לוויינית ודוד שמש על גבי גג משותף, היא שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, ולא שוכנעתי שבמקרה דנן יש לקבוע אחרת. במהלך ניהול ההליך הצהיר הנתבע ש"ככל ש(הנתבע – עמ"ב) יחזיק היתר בניה המאשר לו לבנות על גבי גג התוספת שעליה מונחים היום אותם מתקנים, הרי שהנתבע יהא מחויב להעתיק על חשבונות (צ"ל: חשבונו – עמ"ב) את אותם מתקנים לגג שיווצר כתוצאה מבניה שיבצע הנתבע על גג התוספת" (29.05.22 עמ' 3 שו' 14-16; ראו גם: סעיף 7 לסיכומי הנתבע).

38. מעבר לכך, יש לדחות את הטענה כי התצהיר מטיל על הנתבע חיוב ביחס לגג אחר, מעבר לגג הרעפים. מלכתחילה ביקשה המנוחה לחייב את הנתבע להגיש תצהיר רק בעניין גג הרעפים. גם אם הייתי קובעת שהתחייבותו של הנתבע בתצהיר חלה גם ביחס לגג התוספת שנבנתה בצד האחורי שעליו מונחים אותם מתקנים, לא היה הדבר מוביל למסקנה שהנתבע הפר את התחייבותו, משלא מתקיים התנאי שעניינו "לאפשר בנייה", כמפורט לעיל.

39. מהטעמים שהובאו, אני מורה על דחיית הסעד לסילוק דוד השמש וצלחת הלוויין שהונחו על ידי הנתבע על גג תוספת הבנייה המערבי, כמבוקש בסעיף 92(2) לכתב התביעה.

בחינת יתר השימושים שהנתבע עושה ברכוש המשותף

40. התובע מבקש להורות על סילוק גדר, שער, קיר בטון, מדרגות, יציקות בטון, וחניה שלטענתו נבנו על ידי הנתבע ברכוש המשותף, וכן לחייבו להשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

41. סעיף 16 לחוק המקרקעין קובע ש"בעל דירה ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין". די שיוכיח בעל המקרקעין בעלותו בהם, ומכאן עובר הנטל למי שטוען לזכות להמשיך להחזיק בקרקע, הגוברת על זכותו הקניינית של הבעלים [ע"א 127/77 קפה נ' לוי, פ"ד לא(3) 455, 465 (1977); ע"א 483/62 קוך נ' לנדוי, פ"ד יז 1953 (1963)].

42. משאין מחלוקת כי לכל אחת מהדירות בבית המשותף יש חלק בלתי מסוים (1/4) ברכוש המשותף; הרי שכל השינויים שנטען כי בוצעו על ידי הנתבע, נעשו בשטח הרכוש המשותף. יש לבחון מה טיב השימוש שנעשה ברכוש המשותף, האם מדובר בשימוש ייחודי או בשימוש סביר ורגיל; אם מדובר בשימוש ייחודי, האם זכאי הנתבע להמשיך לעשות שימוש מסוג זה או שיש להורות לו לסלק ידו משטח זה, תוך השבת המצב לקדמותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/305/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. התובע טוען שהנתבע מונע ממנו שימוש בחצר המשותפת, המקיפה את דירת הנתבע משלוש עבריה, ומבקש לחייבו להשיב את המצב לקדמותו.

44. מנגד טען הנתבע בכתב הגנתו (בסעיפים 21, 37, 57) ואף בעדותו לפניי (19.01.23 עמ' 3 שו' 4-6, 20-19, 23-22; עמ' 6 שו' 1-2, 4, 14-15, 30-31, 12-13), שהשימוש שהוא עושה ברכוש המשותף הוא שימוש סביר ורגיל; ומעולם לא מנע מהתובע או מאמו המנוחה גישה לשטחים המשותפים שסמוכים לדירתו, להוציא השימוש בחניה. לגבי החניה טען הנתבע בסעיף 37 לכתב הגנתו כי בהסכמת בעלי הדירות החניה משמשת רק אותו; בדומה לחניה בצד השני של החלקה, המשמשת רק את בעל הדירה שבקומת הקרקע. עוד טען הנתבע, שהתובע אינו מחזיק רכב וממילא אין לו צורך בחניה. בנסיבות אלו, טען הנתבע כי יש לראות בו בר רשות במקרקעין, ושזכותו להשתמש בחניה בלתי הדירה. בסתירה לכך, טען הנתבע בסיכומיו כי השימוש בחניה, וכן יתר השימושים שהוא עושה ברכוש המשותף (הצבת מחסן בחלק האחורי, המדרגות, השער, החניה ושביל הגישה) הם שימושים סבירים ורגילים ברכוש המשותף. באותה נשימה טען הנתבע בסיכומיו, להיותו בר רשות במקרקעין, בשל השימוש שהוא עושה בחצר המשותפת משנת 1986, ללא כל התנגדות או מחאה של יתר הדיירים. לנוכח השקעתו הכספית ברכוש המשותף לאורך השנים, טען הנתבע כי הרשות שניתנה לו בלתי הדירה.

45. כפי שיובהר להלן, מהראיות שלפניי באתי לכלל מסקנה שהתובע עושה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, למעט ביחס לחניה. את הסתירות לכאורה בגרסת הנתבע, עליהן הצבעתי, אני מייחסת לפרשנותו השגויה של הנתבע למונחים "שימוש רגיל וסביר" ו"רשות במקרקעין"; לגבי אלו, ארחיב בפרק שלהלן.

הביקור בבית המשותף

46. בתאריך 13.03.22 ביקרתי בבית המשותף בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. התרשמתי ממראהו החיצוני של הבית, מסביבת המגורים ומהמבנים הסמוכים. הבית המשותף שלפניי נמצא בקרבה ממשית לכביש; מפלס הרחוב נמוך ממפלס החלקה. שתי מדרגות מחברות בין המדרכה שלצד הכביש לשער הכניסה המפריד בין הרחוב לדירת הנתבע ולחצר המשותפת. מדובר בשער פשוט, עשוי בנייה קלה. כנף השער מורכבת מקונסטרוקציית מתכת שאליה מחוברות קורות עץ. הכנף מחוברת לקונסטרוקציית ברזל פשוטה. לשער אין מפתח, אלא מנעול חיצוני מסוג בריח, המחובר אליו באמצעות ברגים, והתרשמתי שהוא אינו בר שימוש, כך שהשער תמיד במצב פתוח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/305/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

47. מעברו השני של השער, שביל גישה מרוצף, מימינו נמצאת החצר הקדמית אליה אפשר לעבור ללא הפרעה ומחסום, ומשמאלו החניה. בסופו של שביל הגישה ארבע מדרגות העולות למרפסת דירת הנתבע. משמאל למדרגות אלו, מעבר לחצר הצדית ולחצר האחורית - משטח בטון רחב ידיים. המעבר לחצר המשותפת אפשרי גם דרך החניה. לא מדובר בחניה מקורה או בנויה אלא במשטח בטון במפלס הרחוב; עלייה ממשטח החניה לחצר המשותפת אפשרית באמצעות מדרגות עץ. בביקורי במקום הבחנתי בגדר המקיפה את החצר הקדמית. הגדר המזרחית בנויה מחומת אבנים ועליה גדר עץ. הגדר הצפונית בנויה קיר בטון ומעליה גדר עץ.

48. במהלך הביקור, הצדדים הפנו את תשומת לבי למתקנים ולתוספות שונות, לענייננו רלבנטיים מחסן פלסטיק השייך לנתבע שהוצב בחצר האחורית ולגג תוספת הבנייה של דירת הנתבע, שעליה מוצבים דוד שמש וצלחת לוויינית. בביקורי במקום, ראיתי את שביל הגישה המוביל לדירות העליונות. לא ביקרתי באגף הצפוני של הבית.

49. להלן תמונות שצולמו על ידי במועד ביקורי בבית המשותף. מימין, במבט מהכביש לכיוון הבית המשותף – המדרגות, שער הכניסה ושביל הגישה המוביל למדרגות העולות למרפסת דירת הנתבע; משמאל, במבט לכיוון הכביש – משטח החניה.





מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/305/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ביטול הרשות לשימוש ייחודי של הנתבע בחניה במועד הגשת התביעה

50. כאמור שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר: **האחד**, שהשימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות האחרים; **השני**, שהוא אינו מונע שימוש דומה מאחרים.

51. משאין חולק כי בבית המשותף המונה ארבע דירות, קיימים שני מקומות חניה בלבד, הרי שהשימוש שעושה הנתבע ברכוש המשותף לצורך החניית רכבו מונע שימוש דומה מאחרים, ולכן אין לראות בו שימוש רגיל וסביר. העובדה שבעלי דירת הקרקע הנוספת בבית המשותף (תת חלקה 2) לפי הנתען, נהנים מחניה לשימושם הבלעדי, ואיש אינו מלין על כך, אין בה לשנות מקביעתי שאין מדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. יובהר, אין כל נפקות לטענה, שהתובע אינו מחזיק רכב או אינו מתגורר בדירה. מכוח בעלותו בדירה, זכאי התובע לממש את זכותו הקניינית, גם אם הוא אינו משתמש בדירה, בעצמו או בכלל.

52. בעוד שלצורך עשיית שימוש רגיל וסביר לא נדרשת הסכמה של מי מבעלי הדירות בבית המשותף, עשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף טעונה הסכמה של **כל** בעלי הדירות, הטעם לכך הוא שבעשיית שימוש ייחודי נשללת מבעלי הדירות האפשרות לעשות שימוש דומה ברכוש המשותף, כך נפגעת זכותם הקניינית [ראו: סעיף 62(א) לחוק המקרקעין; י" ויסמן **דיני קניין** - חלק שני בעלות ושיתוף, 454-455 (1997); **ע"א 2525/92 ראוברגר נ' עיריית רמת-גן**, פ"ד מז (5) 856; **רע"א 698/85 בן צור נ' ששון**, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987)].

53. יובהר, שימוש ייחודי שעושה בעל דירה ברכוש המשותף תקופה ממושכת, גם אם בהסכמת כל בעלי הדירות, אינו מעניק לו זכות קניינית באותו שטח; ורק הצמדה כקבוע בחוק, תעניק זכות קניינית [ראו: סעיפים 55(ג) ו-62(א) לחוק המקרקעין; א' אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק שלישי – בתים משותפים, עמ' 113].

54. הסכמה לעשיית שימוש ייחודי בחלק מסוים ברכוש המשותף אינה צריכה להיעשות דווקא בכתב. הסכמה יכולה להינתן בעל פה; עם זאת, על הטוען לזכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף להוכיח הסכמה ברורה ומפורשת המקנה לו זכות כאמור (ע"א 188/76 **רוזנוקס נ' הוטרר**, פ"ד לא(1) 382, 385 (1976); ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3) 78 (1982)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/305/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

55. הסכמה לעשיית שימוש בחלק מסוים ברכוש המשותף יכולה להילמד משתיקה או מהעדר מחאה מצד בעל הקרקע (הסכמה מכללא). על מתן רשות שימוש, שלא בעקבות הסכמה מפורשת, חלים דיני הרישיון במקרקעין.

56. רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס, ללא הקניית זכות בנכס. רשות יכולה להינתן במסגרת הסכם בין הצדדים (רשות חוזית); ואפשר שתינתן ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית אלא כאקט של רצון טוב של בעל המקרקעין, ואי מחאתו לשימוש של האחר בנכס (רשות גרידא) [ראו: **נינה זלצמן רישיון במקרקעין הפרקליט** מב 24 (1995)].

57. בשונה מרשות חוזית שתנאי סיומה (ויתר תנאיה) יילמדו מההסכם שבין הצדדים, רשות גרידא היא רשות הדירה, ולכן נותן הרשות רשאי לבטלה **בכל עת**, על ידי גילוי דעתו כלפי בר הרשות, שאין הוא מוכן עוד להמשיכה [ראו: ע"א 32/77 **טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא (3), 210, 214 (1977)].

58. ואולם, הזכות להפסיק את הרשות כפופה לשיקולים של צדק ותום לב; רק במקרים חריגים ויוצאי דופן שבהם לא הוכח שינוי נסיבות, ובנסיבות שבהן בשל הסתמכות כבדת משקל על מתן הרישיון, השקיע בעל הרשות כספים רבים במקרקעין, אפשר שתוענק לו הגנה על ציפייתו הלגיטימית, שנותן הרישיון לא יחזור בו ועל הסתמכותו על קיומה. לשם כך, יש לבחון בין היתר את כוונת הצדדים, משך השימוש במקרקעין, הציפייה שיצר בעל המקרקעין אצל בעל הרישיון, מידת הסתמכותו של האחרון על הרישיון והנזק שנגרם לו עקב כך [ראו: ע"א 483/16 **יהודאי נ' חלמיש – חברה משלתית – עירונית לדיור שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ** (נבו 3.10.2017); רע"א **2427/14 מרגוליס נ' דיין** (נבו 29.4.2014); ע"א **6757/13 נחום נ' מדינת ישראל – רשות הפיתוח** (נבו 19.8.2015); ת"א (מחוזי ת"א) **2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן** (נבו 3.4.2006); זלצמן עמ' 56-57].

59. מהחומר שמונח לפניי יש לקבוע, שקודם להגשת התביעה לא ניתנה לנתבע הודעה על ביטול הרשות להשתמש בחניה (ואף לא ביחס ליתר השימושים שעשה ברכוש המשותף). בסעיף 76 לכתב התביעה טען התובע כי יש לחייב את הנתבע בתשלום דמי שימוש ראויים ממועד פלישתו לחצר המשותפת, **"מן המועד בו התריאה אימו המנוחה ז"ל של התובע במכתביה לעירייה, קרי חודש 9/2002"** (טעויות במקור – עמ"ב). יש לראות בדברי התובע בסעיף 76 לכתב התביעה הודאה, כי לפני הגשת התביעה לא פנה אל הנתבע אלא לעירייה בלבד. בעדותו לפניי, התובע העיד באופן כללי על "מלחמות", מתחים ותלונות במשטרה (11.12.22 עמ' 8 שו' 38-44), אין לדעת על מה נסבו אלו, וברי שאין לראות בהם הודעה על ביטול הרשות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/305/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

60. ואולם, אין בקביעתי זו להוביל למסקנה, שהרשות שניתנה לנתבע לאורך השנים להשתמש בחניה, היא רשות בלתי הדירה. לא הוכחה לפניי ציפייה או הסתמכות מכוחן רשאי הנתבע להמשיך להשתמש בחניה. הנתבע טען בסיכומיו באופן כללי "לציפייה שניטעה בלב הנתבע" ולהשקעה כספית שהשקיע מכיסו הפרטי, בלי לפרט מעבר לכך. לא נטען מה הושקע ומה סכום ההשקעה. לא נטען לנזק שעלול להיגרם לנתבע בשל הפסקת השימוש בחניה ולא הוכח אינטרס אחר של הנתבע שראוי להגנה, המטה את הכף לטובתו.

61. מהטעמים שהובאו אני מורה כי הרשות שניתנה לנתבע להשתמש בחניה היא רשות הדירה; יש לראות בהגשת התביעה על ידי התובע כהודעה על ביטול הרשות, שממנה והלאה אין עוד לנתבע זכות לשימוש ייחודי בחניה [רע"א 9698/11 עג'מי נ' מדינת ישראל – מינהל מקרקעי ישראל (נבו 10.01.2012); זלצמן עמ' 61]. כפועל יוצא, השימוש בחניה ייעשה בשיטת כל הקודם זוכה, אלא אם ייקבע אחרת על ידי בעלי הדירות בבית המשותף (ראו פסק הדין בעניין וינטרס שאוזכר לעיל).

62. אומנם נקבע בפסיקה כי בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט ליתן לתובע סעד שלא התבקש - הפסיקה מנתה שלושה תנאים אשר בהתקיימם, במצטבר, אפשר להפעיל כלל זה. התנאי האחד הוא, כי הצדק או הצורך ללבן את השאלות המהותיות שבמחלוקת מחייבים את מתן הסעד אף על פי שלא התבקש; השני הוא כי מדובר בסעד הנובע ישירות מן הסעד והשלישי הוא כי כל העובדות הדרושות להענקת הסעד בוררו, ובפני בית-המשפט מונחות כל הראיות המאפשרות לו ליתן הכרעה לגבי הסעד הנוסף, עד כי אין עוד צורך בקיומה של התדיינות נוספת [ע"א 69/98 נהאד מחמד אסעד מחאג'נה נ' לביבה מחאג'נה, בפסקה 12 (נבו 08.06.2005) והאסמכתאות שם].

התביעה לדמי שימוש בגין השימוש בחניה עד למועד הגשת התביעה - נדחית

63. כפועל יוצא מקביעתי בדבר ביטול רשות השימוש הייחודי של הנתבע בחניה החל ממועד הגשת התביעה, יש לדחות את הסעד המבוקש לחיובו בדמי שימוש משנת 2002 ועד להגשת התביעה, כמבוקש בסעיף 92 (16) לכתב התביעה.

64. מעל הצורך ובשל העובדה שטענה זו חזרה ועלתה על ידי התובע לאורך ההליך, אציין כי תביעה לתשלום דמי שימוש במקרקעין היא תביעה "בשאינו מקרקעין", ולכן אפשר לתבוע דמי שימוש ראויים בגין 7 השנים שקדמו להגשת התביעה [ראו: סעיף 15(1) לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958; ע"א 8880/13 וינשל נ' מדינת ישראל משרד הביטחון (נבו 30.08.2016); ע"א 3137/15 עיריית חיפה נ' קהילת ציון אמריקאית (בפירוק) (נבו 21.05.2018)]. לאמור, יש להוסיף שגם אם הייתי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/305/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קובעת שהתובע זכאי לדמי שימוש ראויים, הייתה תביעתו נדחית בהעדר ראיה להוכחת שיעורם (ראו להלן).

65. לסיכום, התביעה לחיוב הנתבע בתשלום דמי שימוש ראויים עד למועד הגשת התביעה, כמבוקש בסעיף 92(16) לכתב התביעה – נדחית.

התביעה לדמי שימוש בגין השימוש בחניה ממועד הגשת התביעה - נדחית

66. בית המשפט מוסמך לפסוק דמי שימוש ראויים גם עבור התקופה המאוחרת להגשת כתב התביעה ועד לפינוי בפועל, ובלבד שסעד זה התבקש בכתב התביעה [ע"א 448/88 בן יאיר השרון בע"מ נ' עיזבון יצחק הדסאי מורטנפלד, פ"ד מה(2) 44 (1991); רע"א 4657/21 כהן נ' משה"ב חברה לבניין ופיתוח בע"מ (נבו 03.08.2022); מיגל דויטש, קניין כרך ב', 414 (1999)].

67. ואולם אין די בהוכחת זכות לפיצוי ועל מבקש הפיצוי להניח תשתית עובדתית לקביעת שיעור הפיצוי, כפי שנקבע בע"א 355/80 נתן אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800, 809-808 (1981). פסק הדין עסק אמנם בתביעה לפיצויים בגין הפרת חוזה, אך ההלכה שנקבעה בו נכונה ביחס לכל תביעה כספית (ראו: ע"א 9145/18 שאוזכר לעיל).

68. כחריג לכלל זה, נקבע שבמקרים שבהם ישנו קושי בהוכחה מלאה ומדויקת של גובה הנזק בשל טיבו ואופיו של הנזק, שאינם מאפשרים הוכחתו באמצעות נתונים מדויקים - אפשר שיינתן סעד על דרך האומדנה (ראו: ע"א 3400/03 רובינשטיין נ' עין טל (1983) בע"מ, פ"ד נט(6) 490, 502-504 (2005); רע"א 10124/17 אשקר נ' סלימאן (נבו 30.1.2018); רע"א 3608/17 הנסון (ישראל) בע"מ נ' ספאלדין (נבו 10.9.2017)).

69. אין לקבוע מהחומר שלפניי, מהו הסכום שבו אפשר היה לחייב את הנתבע בגין השימוש בחניה. בכתב התביעה התבקש פיצוי כולל עבור השימוש של הנתבע בחצר המשותפת, אך אין למצוא בחומר שלפניי ראיה המוכיחה מהו גודל החניה (שטח הפלישה). נתון זה היה על התובע להוכיח באמצעות חוות דעת מודד, אך זו לא הוגשה על ידה, ואין לפניי ראיה אחרת להוכחת גודל החניה. יוער אגב, שחוות דעת מודד נדרשת גם לצורך הוכחת יתר השטחים המפורטים בחוות דעת השמאי מטעם התובע, לרבות גודל החצר המשותפת, ששימשו אותו לעריכת חוות הדעת כהנחת עבודה, ואין למצוא להם ביסוס או תמיכה בראיות שלפניי. על הצורך בהוכחת עובדות חיצוניות שבבסיס חוות דעת מומחה, באופן נפרד ועצמאי, כמו כל עובדה אחרת הטעונה במשפט ראו: ע"פ 566/89 מרציאנו נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(4) 539, 545 (1992).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/305/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

70. יש לקבוע כי התובע לא הוכיח מהו הסכום, שבו יש לגישתו לחייב את הנתבע בגין השימוש בחניה. אין זה המקרה המתאים לפסוק פיצוי על דרך האומדנא, שכן מדובר בנתונים שהתובע יכול היה להוכיח בנקל על ידי הגשת חוות דעת מודד מטעמו, ולפיכך יש לדחות את התביעה לתשלום דמי שימוש ממועד הגשת התביעה ואילך, כמבוקש בסעיף 92(21) לכתב התביעה.

התביעה לפירוק החניה – נדחית

71. בכתב התביעה התבקש צו עשה המחייב את הנתבע "לפרק חנייה פרטית שבנו בתוך החצר – ללא אישור, וכן להחזיר את המצב לקדמותו – אדמה שסילקו לשטח החניה" (סעיף 92(14) לכתב התביעה).

72. התובע טען בכתב התביעה (סעיף 46), שהנתבע בנה חניה עם גגון בשנת 2013 או בשנים 2016-2015 (11.12.22 עמ' 8 שו' 15-17). בעדותו, הנתבע מודה בבניית חניה והצבת מדרגות העץ לפני למעלה מ-15 שנה (19.01.23 עמ' 3 שו' 32-33).

73. אין לדעת מה נבנה, בהעדר ראיה להוכחת מצב הבית המשותף טרם הבנייה שבוצעה בחניה. הנתבע גם לא נשאל על כך בעדותו, מה בדיוק בנה - כאמור, בביקורי במקום מצאתי רכב חונה על גבי משטח בטון בגובה מפלס הרחוב, בצד הדרומי מזרחי של הבית המשותף; ממשטח החניה, אפשר לעלות לרחבת הבטון המשותפת, באמצעות מדרגות עץ שהונחו על משטח הבטון (ראו תמונה בסעיף 49 לעיל). לא הבחנתי בביקורי במקום בגגון, כפי שנטען בכתב התביעה, וכמודגם בתמונה שבעמ' 19 למוצגי התובע. בכתב התביעה ביקש התובע "להחזיר את המצב לקדמותו – אדמה שסילקו לשטח החניה", ואולם כפי שיובא להלן, מהראיות שלפניי עולה כי יציקות הבטון בשטחי החצר לא נעשו על ידי הנתבע, ולא מצאתי שיש להטיל משימה זו על כתפיו; ולכן אני מורה על דחיית הסעד המבוקש בסעיף 92(14) לכתב התביעה.

הוכח שהנתבע עושה שימוש סביר ורגיל בחצר המשותפת (להוציא השימוש בחניה)

74. מראיות הצדדים ומביקורי במקום שוכנעתי שהשימוש שהנתבע עושה בחצר המשותפת הסמוכה לדירתו הוא שימוש רגיל וסביר, שאינו מונע שימוש דומה מהתובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/305/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענת התובע לחסימת המעבר לחצר הקדמית מצדה הצפוני - נדחית

75. התובע העיד כי בעבר היה מעבר ישיר משביל הגישה הצפוני (המוביל לדירות שבקומה העליונה), לחצר הקדמית; אך הנתבע חסם מעבר זה, בכך שביטל מדרגות שהיו בנויות בסמוך לשביל, ובנה גדר גבוהה.

76. מנגד, העיד הנתבע שמאז ומעולם הייתה החצר הקדמית סגורה, ואמו המנוחה של התובע הייתה מגיעה לחצר הקדמית דרך שביל הגישה הדרומי, המוביל לדירת הנתבע (19.01.23 עמ' 3 שו' 23-22). הנתבע הסביר כי החצר הקדמית הייתה מוקפת בחומת אבנים נמוכה; גובה החומה היה כזה שאפשר היה לדלג מעליה (19.01.23 עמ' 3 27-28), אך לא נטען שכך אכן נהגה המנוחה לעשות. הנתבע הודה שבשלב מסוים התקין גדר קלה "כמו שרואים בעמוד 62" (לתיק מוצגי התובע), ובהמשך הסיר את הגדר הקלה והתקין במקומה גדר עץ. לדברי הנתבע, גדר העץ הותקנה על ידו לפני 15 שנה אם לא יותר, במטרה למנוע כניסה של בעלי חיים לחצר (19.01.23 עמ' 3 שו' 28-29), על כך העידה גם העדה צלניקר (11.12.22 עמ' 9 שו' 28-29).

77. במחלוקת זו, העדפתי את עדותו של הנתבע, ושוכנעתי שמאז ומעולם לא היה מעבר ישיר משביל הגישה הצפוני המוביל לדירות העליונות לחצר הקדמית.

78. בעדותו, הפנה התובע לתמונה שבעמוד 62 לתיק מוצגיו, שבה נראית החצר הקדמית מוקפת כולה בחומת אבנים ומעליה מותקנת גדר קלה ממתכת, בציינו כי התמונה משקפת את המצב בשנת 2001. לא הוצגה לפניי תמונה או ראיה אחרת, המעידה על מעבר חופשי נטול חומה או גדר, בצד הצפוני של החצר הקדמית, כפי שהעיד התובע. יוצא שעדותו של התובע מעל דוכן העדים עומדת לבדה, משאין בחומר שלפניי ראיה נוספת לסיוע. **"בעל דין הנושא בנטל השכנוע בנוגע לתביעתו...אינו יכול, ככלל, להרים נטל זה על ידי מוצא פיו מעל דוכן העדים. עליו להוסיף לעדותו ראיה מסייעת או, לחלופין, לשכנע את בימ"ש כי בעדותו גופה יש סימני אמת מובהקים, שאותם חייב בימ"ש לפרט בפסק דינו"** ([ע"א 6712/19 דגן נ' דגן (נבו 23.06.2021); סעיפים 54(2)-54(3) לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971].

79. מנגד, עדותו של הנתבע כי מאז ומעולם לא היה מעבר לחצר הקדמית מהצד הצפוני, זוכה לסיוע בראיות התובע. במכתבה של המנוחה מחודש דצמבר 2001 לוועדה לתכנון ובנייה (עמ' 34 לתיק מוצגי התובע), כתבה המנוחה שהגדר הקלה שגובהה 1.70 מ', נבנתה לפני כשנה, ושבעקבות תלונותיה הקודמות, הנתבע הסיר חלק מהגדר הקלה, ו**"פתח קטע קטן, שיש בו גדר בטון קיים בגובה 60 ס"מ, בידוע כי זה מכשול ודאי עבורי"** (הדגשה שלי – עמ"ב).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/305/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

80. בביקורי בבית המשותף התרשמתי כי המעבר לחצר המשותפת אינו חסום, והתובע יכול לעבור באופן חופשי לשטחים המשותפים שסמוכים לדירת הנתבע, דרך שביל הגישה המוביל לדירת הנתבע, ללא כל מחסום או הפרעה. יובהר כי השער שבפתח שביל הגישה, הוא שער "קל", בעל מנעול קבוע מסוג בריח, שמטבעו מאפשר כניסה בכול עת, ללא צורך במפתח.

81. גם טענת התובע לקיומן של מדרגות היורדות לכיוון החצר הקדמית (שלכאורה היו בנויות מצפון לחצר הקדמית ונהרסו לפי הנטען על ידי הנתבע), לא הוכחה. לא מונחת לפניי ראיה כלשהי בעניין זה. התובע אף לא העיד על כך בעדותו לפניי.

82. לסיכום, שוכנעתי כי מאז ומעולם הייתה החצר הקדמית מוקפת חומה; בהתחלה הייתה זו חומת אבנים נמוכה. עצם קיומה של חומה, היא סוגה אשר היא, מצביע על כך שמלכתחילה לא הייתה כוונה ליצור גישה ישירה לחצר הקדמית, מצדה הצפוני. בהמשך, בסמוך לשנת 2000 (כפי שעולה ממכתב המנוחה - ראו סעיף 78 לעיל), התקין הנתבע גדר קלה על חומת האבנים שגובהה 1.7 מ'. בשלב מסוים, לכול הפחות לפני 15 שנה הוסרה הגדר הקלה ובמקומה הותקנה גדר מעץ.

83. בנסיבות שבהן שביל הגישה הדרומי, דרכו מתאפשר מעבר לחצר המשותפת הוא דרך הגישה היחידה לדירת הנתבע, לא מצאתי שיש להיעתר לבקשת התובע לסלק את השער המוצב בפתח השביל. אני סבורה שהתקנת שער היא בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף, לצורך שמירה על קניינם ועל ביטחונם האישי של בעלי הדירות, גם אם מדובר בשער שאינו ננעל. הדברים נכונים ביתר שאת, לנוכח קיומו של שער בפתח שביל הגישה המוביל לדירות שבקומה העליונה (11.12.22 עמ' 9 שו' 27); ושער בכניסה לשביל המוביל לדירת הקרקע שבבעלות שפירא (11.12.22 עמ' 8 שו' 30). לנוכח עדותו של הנתבע כי הייתה למנוחה גישה לחצר המשותפת דרך השער הדרומי, והשער מעולם לא היה נעול (19.01.23 עמ' 3 שו' 22-23; עמ' 6 שו' 1-2, 4, 31), יש להותיר מצב זה על כנו ולאפשר המשך מעבר חופשי לחצר המשותפת הן דרך המדרגות שבכניסה לשביל והן דרך החניה, אלא אם תתקבל החלטה אחרת על ידי בעלי הדירות.

84. מהטעמים שהובאו, אני מורה על דחיית הסעד לבניית מדרגות (ס"ק 7), לסילוק השער (ס"ק 4), להסרת מחסום (ס"ק 8), כמבוקש בסעיף 92 לכתב התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/305/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התביעה לסילוק יציקות הבטון מהחצר המשותפת - נדחית

85. בסעיף 92(12) לכתב התביעה התבקש צו לסילוק יציקות בטון שיצק הנתבע, לפי הנטען. בכתב התביעה נטען שהנתבע עקר עצים ובמקומם יצק בטון בגובה כ-0.5 מ' על שביל הגישה (ס' 43 לתביעה). התובע העיד שמדובר בפעולות שבוצעו על ידי הנתבע בשנת 2015. בחקירתו הנגדית העיד התובע שיציקת השביל נעשתה סמוך לאחר שנת 2002.

86. עומדת לפניי בעניין זה עדותו של התובע, ללא ראיה מסייעת בצדה. מנגד העידה לפניי הגב' צלניקר – המתגוררת מזה 50 שנה בבית המשותף, בקומה העליונה בסמיכות לדירת התובע – שמשטח הבטון עמד על תלו כבר במועד שבו הנתבע רכש את דירתו, והוא רק שיפר את מצבו (11.12.22 עמ' 9 שו' 15-17; עמ' 10 שו' 11-13). גם השכן מהבית הסמוך מר קרוססון, העיד שמשטח הבטון קיים כבר משנת 1968, ונוצק על ידי הבעלים הקודמים של דירת הנתבע (11.12.22 עמ' 11 שו' 20-27). לעדותו של קרוססון "כל החניה, הכניסה לבית ועד לסוף החלקה היה בטון" (11.12.22 עמ' 11 שו' 29). הנתבע רק "סידר אותו" (עמ' 12 שו' 18-19). אין למצוא בסיכומי התובע טענה נגד עדויותיהן של העדים צלניקר וקרוססון, וראיתי לאמצן.

87. מהטעמים שהובאו לעיל אני מורה על דחיית הסעד לסילוק יציקות הבטון המנוי בסעיף 92(12) לכתב התביעה.

הסעדים לסילוק גדר העץ וקיר הבטון שמצפון ולבניית חומת אבנים - נדחים

88. התובע מבקש לחייב את הנתבע להסיר את גדר העץ שהקים על חומת האבנים, המקיפה את החצר הקדמית, וכן לבנות את חומת האבנים במקומות שמהם הוסרה. התובע מודה בביצוע השינויים המתוארים, אך טוען שהקמת גדר על גבי חומת האבנים הנמוכה, נועדה למנוע כניסה של בעלי חיים ושמדובר בפעולה שבוצעה לפני זמן רב.

89. יש לשאול, האם בנסיבות העניין ולנוכח קביעתי כי מאז ומעולם הייתה גדר סביב החצר הקדמית, יש לחייב את הנתבע להשיב את המצב לקדמותו, כפי שהיה בשנת 2001 - שהחצר הקדמית הייתה תחומה בחומת אבנים נמוכה בלבד; וכפועל יוצא להורות לנתבע להרוס את גדר העץ, את קיר הבטון הצפוני ואת גדר העץ שבנויה עליה, ובמקומם לבנות חומת אבנים נמוכה, ללא תוספת גדר כלשהי מעליה. אני סבורה שהתשובה שלילית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/305/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

90. השינויים שנעשו על ידי הנתבע בחומה שהקיפה את החצר הקדמית, חורגים משימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, ולפיכך הם טעונים הסכמה של האספה הכללית (רוב דעות) (ראו: סעיף 5(א) לתקנון המצוי; ע"א 810/82 שאוזכר לעיל). מכוח זכותם הקניינית, רשאים בעלי דירות בבית משותף להיות חלק מקבלת ההחלטות ביחס לשימוש ולניהול הרכוש המשותף; ובמקרה של פגיעה בזכות הקניינית, זכאי בעל דירה לקבל סעד, בהתאם לקבוע בדין. ואולם, עם השנים, חל שינוי ופיחות במעמדה של הזכות הקניינית. בעבר, הכירה הפסיקה בזכותו של בעל הזכות למנוע הנאה כל שהיא של אחר בקניינו רק מכוח טענתו "זה שלי", גם אם מדובר היה בשימוש שאינו פוגע בו כלל או שאינו גורע ממנו באיזה אופן [ע"א 281/61 שלוסר נ' כ"ץ, פ"ד טו 2329; רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, מח(5) 550 (1994)]. במהלך השנים גישה זו השתנתה ונקבע שבמקרים מסוימים, חריגים ונדירים, אפשר שתוגבל זכותו של בעל הזכות הקניינית, לטובת זכותו של אחר מכוח עקרון תום הלב. נקבע שלעיתים עקרון תום הלב יצדיק "פגיעה של מה בכך" בקניין; ולעיתים ייתכן שעקרון תום הלב, יצדיק פגיעה משמעותית בקניין [ראו: רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199 (1999) (להלן - עניין רוקר)].

91. בפסק הדין בעניין רוקר, נקבעו ארבעה שיקולים עיקריים שראוי לשקול מכוח עקרון תום הלב, בטרם מתן החלטה המגבילה את בעל זכות הקניין מלממש את זכותו: "השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי הדין. לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול-דעתו של בית-המשפט, עד בלי השאיר לו שריד" (הדגשים שלי – עמ"ב).

בהמשך הדברים נפסק: "לעניין ההגנה על הקניין – ולעניין השפעת תום-הלב עליו – לא הרי הקניין במיטלטלין כהרי הקניין במקרקעין...לא הרי ההגנה על הקניין של בעל דירה בדירתו בבית משותף כהרי הגנה על הקניין המשותף של בעל הדירה ברכוש המשותף".

92. התובע עומד על הסרת גדר העץ הקיימת, ועל השבת המצב לקדמותו כפי שהיה בסמוך לשנת 2000 – חומת אבנים בגובה 40-60 ס"מ המקיפה את החצר הקדמית, ללא תוספת הגבהה מעליה. כאמור, מלכתחילה לא הייתה כוונה לאפשר מעבר משביל הגישה הצפוני לחצר הקדמית, אלא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/305/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מהצד הדרומי (ראו סעיף 81 לעיל). שוכנעתי כי עמידתו של התובע על הסרת גדר העץ, לא נועדה לאפשר לו מעבר ישיר אל החצר הקדמית. רצונו האמיתי של התובע אינו ליהנות מהחצר הקדמית כפי שנטען על ידו, שאם כן, היה מסתפק בסעד שמטרתו יצירת מעבר לחצר הקדמית, ולא היה עומד בדווקנות על הריסת הגדר הנוכחית ובנייה דווקא של חומת אבנים נמוכה כפי שהייתה בעבר.

93. מנגד, נתתי דעתי לחשיבות קיומה של גדר גבוהה יותר מחומת האבנים הקדומה, לצורך הגנה על קניינו של הנתבע, פרטיותו ובטחונו. מביקורי בבית המשותף התרשמתי שמדובר בצורך ברור של הדירות התחתונות, הנמצאות ממש על הרחוב הראשי, בשונה ממיקומן של הדירות שבקומה העליונה, הרחוקות מהרחוב מרחק רב. עוד יש לתת משקל לכך שמדובר בפעולות שנעשו לפי 15 ו-20 שנה - אין לפניי ראיה לפנייה מצד התובע או אמו המנוחה אל הנתבע בתלונה או בדרישה בקשר עם השינויים שנעשו בגדר לאורך השנים. הפנייה היחידה נעשתה כאמור בשנת 2001 לעיריית חיפה, ולא לנתבע (סעיף 59 לעיל). בשולי הדברים אציין את העלויות הנדרשות לשם השבת המצב לקדמותו, הכרוכות בין היתר בשבירת קיר בטון (בצד הצפוני של החצר), הריסת גדר העץ ובנייה של קיר אבנים תחתיו, ללא הצדקה.

94. התביעה להריסת שלוש מדרגות בחזית הבית – התובע טען שבתכנית היתר הבנייה משורטטות 3 מדרגות, ובניגוד להיתר, הנתבע בנה 6 מדרגות. ראשית, מדובר בטענה שיש להוכיחה באמצעות חוות דעת מומחה, ומשלא הוגשה חוות דעת כאמור, יש לקבוע שהטענה לא הוכחה. שנית, לנוכח רשמי מהביקור בבית המשותף, גם אם הייתה מוכחת לפניי הטענה, הרי שביישום המבחנים שנקבעו בפסיקה בעניין רוקר, ספק אם הייתי נעתרת לסעד המבוקש.

95. מהטעמים שהובאו, אני מורה על דחיית הסעד לסילוק גדר העץ (ס"ק 3 ו-9) וקיר הבטון (ס"ק 10); וכן על סילוק הסעד לבניית חומת אבנים (ס"ק 6) ולהריסת המדרגות (ס"ק 5), כמפורט בסעיף 92 לכתב התביעה.

התביעה לסילוק המחסן מהחצר האחורית - נדחית

96. לנוכח התרשמותי בביקורי בבית המשותף, מממדי החצר, וכן מטיבו ומגודלו של המחסן המדובר, מצאתי שאין להורות לנתבע לסלק את המחסן שהונח על ידו בחצר האחורית. מדובר במחסן פלסטיק לשימוש ביתי; הנחת מחסן מסוג זה בחצר הבית המשותף תואמת את ייעודה של החצר, ואינה מונעת מהנתבע או מדייר אחר שימוש דומה. מדובר בחצר מרווחת וככל שיבקש הנתבע, הוא רשאי להניח מחסן דומה בסמוך למחסן של הנתבע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/305/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

97. יש לדחות את הסעד המבוקש בסעיף 92(13) לכתב התביעה ביחס למחסן.

צו לסילוק מרפסת עץ שהוקמה בחזית הבית המשותף

98. בדיון שהתקיים בתאריך 03.07.2022 הודיע הנתבע על הסכמתו לסלק מרפסת עץ שנבנתה על ידו בסמוך לפני מועד הגשת התביעה דנן (29.05.22 עמ' 1 שו' 9-12), ובהתאם לכך התחייב לסלקה בתוך 60 יום (עמ' 2 שו' 5-6).

99. במהלך כתיבת פסק הדין ובעקבות טענות התובע כי הנתבע לא פעל בהתאם להתחייבותו, אלא באופן חלקי - טענה שלא נסתרה על ידי הנתבע (ראו: 19.01.23 עמ' 2 שו' 33), נמצא שלא ניתן פסק דין בעניין זה, ולפיכך מצאתי ליתן הוראות בפסק הדין גם בעניין סילוק המרפסת כמבוקש בסעיף 92(15) לכתב התביעה.

סוף דבר

100. מהטעמים שהובאו לעיל, אני מורה על דחיית התביעה למעט הסעד המבוקש בסעיף 92(15) לכתב התביעה, לסילוק מרפסת העץ שבנה הנתבע בחזית הבית המשותף, כמודגם בתמונה שהוגשה בדיון מיום 29.05.23 ושסומנה כנספח 3/ת. בתוך 90 יום יסלק הנתבע את מרפסת העץ שבנה בחזית הבית המשותף, לרבות הרצפה, הגג ודפנות המרפסת, וישיב את המצב לקדמותו, כפי שהיה קודם לבנייתה.

101. הסעד המבוקש בסעיף 92(11) לסילוק בלוני הגז נמחק בהסכמת התובע (ראו סעיף 9 לעיל).

102. בעניין הוצאות ההליך – תקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**) קובעת כברירת מחדל, שיש לפסוק בסוף ההליך הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם קיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות [ראו: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית, פ"ד (1) 600, 618 (2005)].

103. תקנה 153(ג) לתקנות מורה שלצורך קביעת סכום ההוצאות, יילקחו בחשבון בין היתר, הדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, מורכבות ההליך, השקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו וסכום ההוצאות שהתבקש. בתקנה [155](#) לתקנות נקבע כי **"בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך"**. לפי תקנה 153(א) לתקנות, סכום שכר טרחת עורך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/305/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דין, לא יפחת מהתעריף שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, בכפוף לאמור בתקנה 153(ג) לתקנות, וזולת אם מצא בית המשפט שיש להורות על סכום נמוך יותר, מטעמים מיוחדים.

104. לאחר שנתתי דעתי בין היתר, להתנהלות הצדדים בהליך, לסעדים שהתבקשו לעומת הסעדים שנפסקו, למספר הדיונים שהתקיימו, בכללם ביקור במקום ושתי ישיבות הוכחות, מצאתי שיש לחייב את התובע בשכר טרחת עורך דין בסך 13,000 ₪. הסכום ישולם בתוך 60 יום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין, ותסגור את התיק שלפניי.

ניתן היום, י"ז חשוון תשפ"ד, 01 נובמבר 2023, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין